

مدونة أخلاقيات البحث العلمي في العراق: إطار مقترح

١. مقدمة: أهمية أخلاقيات البحث العلمي في السياق العراقي

تُعد أخلاقيات البحث العلمي حجر الزاوية في بناء منظومة بحثية رصينة وموثوقة، وهي ضرورة حتمية لتقدم أي أمة في سياق العراق، حيث تسعى البلاد إلى إعادة بناء قدراتها العلمية وتعزيز مكانتها المعرفية، تكتسب مدونة أخلاقيات البحث العلمي أهمية قصوى لأنها ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل هي تعبير عن التزام وطني بالنزاهة والمسؤولية في السعي وراء المعرفة.

١-١. الرؤية والأهداف

ترتكز هذه المدونة على توصية اليونسكو ٢٠١٧ بشأن العلم والباحثين (RS|SR) بوصفها إطاراً حقوقياً-أخلاقياً يُوازن بين حرية البحث والمسؤولية المجتمعية والشفافية والإنصاف. تؤكد هذه المدونة على الدور المحوري للبحث العلمي كقوة دافعة للتنمية الوطنية والتقدم المعرفي في العراق. تهدف المدونة إلى إرساء ثقافة بحثية راسخة تستند إلى قيم النزاهة، الشفافية، والمسؤولية، مع الاحترام الكامل لحقوق الأفراد والمجتمع من خلال تطبيق هذه المبادئ، تسعى المدونة إلى تعزيز الثقة العامة في البحث العلمي العراقي، مما يساهم في رفع مكانته على الصعيدين المحلي والدولي، ويفتح آفاقاً للتعاون البحثي المثمر. إن وجود إطار أخلاقي قوي لا يضمن جودة البحث فحسب، بل يبني أيضاً جسور الثقة مع الجمهور والمجتمع العلمي العالمي. هذه الثقة بدورها تسهل التعاون الدولي وتجذب التمويل، مما يعزز قدرة العراق على المساهمة بفعالية في الإنتاج المعرفي العالمي.

٢-١. نطاق المدونة وتطبيقها

تغطي هذه المدونة جميع أنواع البحوث العلمية التي تُجرى داخل جمهورية العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البحوث الأكاديمية، السريرية، الاجتماعية، والإنسانية، وكذلك البحوث التطبيقية في مختلف المجالات. تسري أحكام هذه المدونة على جميع الأفراد المشاركين في الأنشطة البحثية ضمن المؤسسات العراقية، بمن فيهم الباحثون الأساسيون، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب (بما في ذلك طلاب الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه)، والموظفون الإداريون والفنيون. إن تحديد النطاق الواسع للمدونة ليشمل جميع التخصصات العلمية وجميع الأفراد المشاركين في البحث، بمن فيهم الطلاب، هو أمر بالغ الأهمية لضمان الشمولية وتجنب أي ثغرات قد تسمح بممارسات غير أخلاقية. وقد أظهرت تجارب دولية، مثل التجربة المصرية، أهمية شمول بحوث طلاب الدراسات العليا ضمن نطاق قوانين أخلاقيات البحث لضمان تطبيق المعايير على جميع المستويات الأكاديمية.

٢. المبادئ الأساسية لأخلاقيات البحث العلمي

تستند هذه المدونة إلى مجموعة من المبادئ الأخلاقية العالمية التي تُعد أساساً للممارسات البحثية السليمة. هذه المبادئ لا توجه سلوك الباحثين فحسب، بل تشكل أيضاً الأساس لتقييم البحوث وضمان مسؤوليتها الاجتماعية والعلمية.

٢-١. النزاهة والشفافية (Integrity and Honesty)

تعتمد هذه المدونة القيم الست للمركز الدولي للنزاهة الأكاديمية (ICAI): الصدق، الثقة، الإنصاف، الاحترام، المسؤولية، والشجاعة، باعتبارها مرجعية قيمة ملزمة لمجتمع البحث العلمي. تتطلب النزاهة الالتزام المطلق بالصدق والدقة في جميع مراحل البحث العلمي، بدءًا من تصميم الدراسة وجمع البيانات، مرورًا بتحليلها وتفسيرها، وصولًا إلى عرض النتائج ونشرها. يشمل ذلك تجنب أي شكل من أشكال التلفيق (Fabrication) أو التزييف (Falsification) للبيانات أو النتائج، والامتناع التام عن السرقة الأدبية (Plagiarism) أو أي شكل من أشكال الاستيلاء على أعمال الآخرين دون إسناد مناسب.

التلفيق يعني اختلاق البيانات أو النتائج وتسجيلها أو الإبلاغ عنها، بينما التزييف هو التلاعب بالمواد البحثية أو المعدات أو العمليات، أو تغيير أو حذف البيانات أو النتائج بحيث لا يتم تمثيل البحث بدقة في سجل البحث.

أما السرقة الأدبية فتعني الاستيلاء على أفكار شخص آخر أو عملياته أو نتائجه أو كلماته دون إسناد مناسب. تُعد هذه التعريفات الواضحة لسوء السلوك البحثي ضرورية لتحديد الحدود الأخلاقية بوضوح، مما يساعد الباحثين على فهم التزاماتهم ويوفر أساسًا قويًا للهيئات التأديبية عند التحقيق في المخالفات.

أما الشفافية، فتستلزم الإفصاح الكامل والواضح عن المنهجيات المستخدمة، وجميع النتائج المتحصل عليها (سواء كانت إيجابية أو سلبية)، ومصادر التمويل، وأي تضارب محتمل في المصالح. كما تشجع على مشاركة البيانات، الأفكار، والأدوات، والموارد البحثية مع المجتمع العلمي. إنَّ التأكيد المتكرر على الصدق والنزاهة والشفافية عبر التوجيهات الدولية المختلفة، مثل تلك الصادرة عن UKRI وجامعة CityU ومعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، يشير إلى أنَّ هذه المبادئ هي أساس الثقة العامة والمصادقية العلمية. فبدونها، يتزعزع بناء المعرفة العلمية بأكمله.

٢-٢. الموضوعية والعناية (Objectivity, Carefulness)

يجب على الباحثين السعي الدائم لتجنب التحيز في جميع مراحل البحث، بما في ذلك تصميم التجارب، تحليل البيانات، تفسير النتائج، مراجعة الأقران، قرارات التوظيف، كتابة طلبات المنح، وتقديم الشهادات كخبراء. إنَّ الحفاظ على الموضوعية يضمن أنَّ النتائج تعكس الواقع العلمي ولا تتأثر بالآراء الشخصية أو المصالح. أما العناية، فتتطلب تجنب الأخطاء غير المقصودة والإهمال، والفحص الدقيق والنقدي للعمل الخاص وعمل الزملاء. كما تستلزم الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومنظمة لجميع أنشطة البحث. إنَّ السجلات الجيدة ليست فقط ممارسة جيدة، بل هي ضرورية للتحقق من النتائج، وتكرار الدراسات، والتحقيق في أي ادعاءات بسوء السلوك.

٢-٣. احترام الأشخاص والاستقلالية (Respect for Persons, Autonomy)

يُعد هذا المبدأ أساسيًا في أي بحث يتضمن مشاركين من البشر، بحيث يجب معاملتهم جميع الأفراد المشاركين في البحث ككائنات مستقلة قادرة على التفكير واتخاذ قرارات واعية بشأن مشاركتهم. يتضمن ذلك احترام آرائهم وخياراتهم المدروسة وعدم إعاقتها ما لم تكن ضارة بالآخرين. إنَّ احترام الاستقلالية يتطلب توفير معلومات كافية للمشاركين لتمكينهم من اتخاذ قرار مستنير بالانضمام إلى البحث أو الانسحاب منه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير حماية خاصة للأشخاص ذوي الاستقلالية المتناقصة، مثل الأطفال، وذوي الإعاقة الذهنية، والمرضى الذين قد تكون قدرتهم على اتخاذ القرار محدودة بسبب المرض أو الظروف التي تقيد حريتهم. يجب أن تكون درجة الحماية المقدمة متناسبة مع مستوى المخاطر المحتملة والفوائد المتوقعة من البحث. إنَّ التركيز المزدوج لتقرير بلمونت (Belmont) على الاستقلالية وحماية الفئات الضعيفة يؤكد على أنَّ الموافقة المستنيرة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية تضمن أنَّ المشاركة طوعية ومبنية على فهم كامل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قد يكونون عرضة للإكراه أو التأثير غير المبرر. هذا الجانب مهم بشكل خاص في السياق العراقي، حيث قد تؤثر العوامل الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية على قدرة الأفراد على تقديم موافقة حرة ومستنيرة.

٢-٤. الإحسان وتقليل الضرر (Beneficence, Minimizing Harm)

يتضمن هذا المبدأ الالتزام الأخلاقي بتأمين رفاهية الأشخاص والمجتمع بشكل عام. يجب على الباحثين الالتزام بمبدأ "عدم التسبب في الضرر" (Do Not Harm) والسعي لتعظيم الفوائد المحتملة للبحث وتقليل المخاطر والأضرار إلى أقصى حد ممكن للمشاركين والمجتمع. يتطلب هذا المبدأ تقييمًا دقيقًا للمخاطر والفوائد المحتملة قبل بدء أي بحث، مع إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المشاركين. يجب أن تكون الفوائد المحتملة للبحث مبررة بما يكفي لتجاوز أي مخاطر أو إزعاج قد يواجهه المشاركون.

كما يجب أن تلتزم المؤسسات والباحثون بمعالجة أي أحداث سلبية أو أضرار قد تنجم عن البحث بشكل فوري وفعال. إنَّ تضمين بند صريح في المدونة يلزم بمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن البحث، كما هو الحال في القانون المصري، هو تطبيق عملي لمبدأ الإحسان، ويحول هذا المبدأ من مفهوم نظري إلى التزام إجرائي ملموس. هذا يضمن أنَّ الباحثين والمؤسسات يتحملون مسؤولية كاملة عن أي تبعات غير مرغوبة للبحث.

٢-٥. العدالة والمساواة (Justice, Fair Subject Selection)

تعني العدالة التوزيع العادل والمنصف لأعباء وفوائد البحث. يجب ألا تتحمل مجموعات معينة من السكان أعباء غير متناسبة من المشاركة في البحث، ولا يجب أن تُحرم هذه المجموعات من الفوائد المحتملة التي قد تنجم عن البحث. تاريخيًا، غالبًا ما وقع عبء البحث على الفئات المحرومة أو الضعيفة، مثل المرضى الفقراء أو السجناء، بينما ذهبت الفوائد إلى فئات أخرى. وتُعد دراسة توسكيجي للزهري في الولايات المتحدة مثالًا صارخًا على الظلم، حيث حُرِم الرجال السود المحرومون من العلاج الفعال.

يتطلب هذا المبدأ اختيار المشاركين في الدراسة بناءً على الأهداف العلمية للبحث، وتجنب استغلال الفئات الضعيفة أو المحرومة لمجرد سهولة الوصول إليها أو وضعها الاجتماعي. يجب أن تكون هناك مبررات علمية وأخلاقية واضحة لأي بحث يستهدف فئات ضعيفة، وأن يكون البحث ضروريًا ومرتبًا بالأمراض أو الظروف الخاصة بهذه الفئات. هذا يضمن أنَّ مشاركة الفئات الضعيفة ليست لمجرد الملاءمة الإدارية أو سهولة التلاعب، بل لأنها ضرورية لتحقيق الأهداف العلمية التي ستفيد تلك الفئات بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢-٦. المسؤولية الاجتماعية والمهنية (Social Responsibility, Competence, Responsible Mentoring)

يجب على الباحثين السعي لتعزيز الصالح العام ومنع أو تخفيف الأضرار الاجتماعية التي قد تنجم عن البحث، وذلك من خلال نشر المعرفة والتعليم العام والدعوة إلى الممارسات الجيدة. هذا يعكس الدور الأوسع للبحث العلمي في خدمة المجتمع. يتوجب على الباحثين الحفاظ على كفاءتهم المهنية وتطويرها بشكل مستمر من خلال التعليم والتعلم مدى الحياة، والمساهمة في تعزيز الكفاءة في المجال العلمي ككل. إنَّ الكفاءة المهنية تضمن جودة البحث وموثوقيته، يقع على عاتق الباحثين أيضاً مسؤولية تعليم وتوجيه وتقديم المشورة للطلاب والباحثين الناشئين، وتعزيز رفاهيتهم، والسماح لهم باتخاذ قراراتهم الخاصة في سياق البحث. هذا يضمن استمرارية ثقافة البحث الأخلاقي وتطوير جيل جديد من الباحثين المسؤولين.

٧-٢. احترام الملكية الفكرية والنشر المسؤول (Intellectual Property, Responsible Publication)

يجب على الباحثين احترام براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية. لا يجوز استخدام البيانات أو الأساليب أو النتائج غير المنشورة دون الحصول على إذن صريح من أصحابها. يجب دائماً إعطاء الفضل لمن يستحقه وتجنب السرقة الأدبية بأي شكل من الأشكال. تُعد السرقة الأدبية وتلفيق البيانات أو تزيفها من أخطر أشكال سوء السلوك البحثي، وتُعرف بوضوح في المبادئ التوجيهية الدولية. هذا التحديد الواضح يعكس مدى خطورة هذه الممارسات على نزاهة العلم.

يجب أن يكون الهدف الأساسي من النشر هو تطوير البحث والمعرفة العلمية، وليس فقط تعزيز المسيرة المهنية الفردية. ينبغي تجنب النشر المكرر أو غير الضروري الذي لا يضيف قيمة علمية جديدة. إنَّ انتهاك الملكية الفكرية لا يقتصر على المخالفات الأخلاقية فحسب، بل يمكن أن يندرج أيضاً تحت طائلة قانون العقوبات العراقي، مما يوفر أساساً قانونياً قوياً للتعامل مع الحالات الشديدة. هذا الإطار القانوني المزدوج، الإداري والجنائي، يعزز من آليات الردع ويضمن تطبيق العدالة في حالات الانتهاك الجسيم.

٨-٢. الالتزام بالقوانين والسياسات (Legality)

يجب على جميع الباحثين والمؤسسات البحثية معرفة القوانين واللوائح والسياسات المؤسسية والحكومية ذات الصلة بالبحث العلمي والالتزام بها بشكل كامل. هذا المبدأ يضمن أن جميع الأنشطة البحثية تتم ضمن الإطار القانوني المعمول به، مما يحمي الباحثين والمشاركين والمؤسسات من التبعات القانونية.

٩-٢. حماية المشاركين من البشر والحيوان (Human Subjects Protection, Animal Care)

عند إجراء البحوث على المشاركين من البشر، يجب على الباحثين تقليل الأضرار والمخاطر المحتملة إلى أدنى حد ممكن، وتعظيم الفوائد، مع احترام كامل لكرامة الإنسان، وخصوصيته، واستقلالته. هذا يتطلب تقييماً دقيقاً للمخاطر والفوائد المحتملة، وتصميم دراسات تقلل من الإزعاج وتزيد من السلامة.

عند استخدام الحيوانات في البحث، يجب إظهار الاحترام والرعاية المناسبة لها. يُحظر إجراء تجارب غير ضرورية أو سيئة التصميم على الحيوانات. إدراج رعاية الحيوان جنباً إلى جنب مع حماية المشاركين من البشر يعكس فهماً أوسع للمسؤولية الأخلاقية في البحث العلمي، ويضمن أن المدونة تغطي جميع جوانب البحث التي قد تنطوي على كائنات حية.

يُنصح كذلك بأن تعتمد المؤسسات لجان (IACUC) للإشراف على رعاية واستخدام الحيوان، استنادًا إلى سياسة خدمة الصحة العامة (PHS) و«الدليل» الصادر عن (OLAW/NIH)، وبما يضمن المراجعة الدورية والالتزام ببدائل (3Rs) (الاستبدال، التقليل، التحسين).

١٠-٢. سياسة التأليف والإفصاحات (Authorship and Disclosure Policy)

تعتمد المدونة معايير (ICMJE) الأربعة شروط للتأليف (المساهمة الجوهرية، صياغة المسودة أو مراجعتها نقدياً، الموافقة النهائية، تحمل المسؤولية عن العمل بأكمله)، وتُلزم تعبئة نماذج الإفصاح عن التمويل وتضارب المصالح، وتسترشد بـ COPE في إدارة نزاعات التأليف والازدواجية وسياسات التصحيح/السحب. كما تُشجع استخدام توصيف المساهمات (CRediT) لشفافية الأدوار. لا يُغيّر ترتيب أو عدد المؤلفين بعد التقديم إلا بموافقة خطية من جميع المؤلفين والمحرر. ويُلزم التصريح بأي نشر مسبق (Preprint) أو استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي، وإضافة بيان توافر البيانات/الشفرة متى أمكن.

٣. الإطار المؤسسي والمسؤوليات

لضمان تطبيق فعال لأخلاقيات البحث العلمي، يتطلب الأمر إطاراً مؤسسياً قوياً يحدد المسؤوليات ويقدم آليات للمراجعة والإشراف.

١-٣. لجان أخلاقيات البحث العلمي (Institutional Review Boards - IRBs)

تُعد لجان أخلاقيات البحث العلمي (IRBs) هي خط الدفاع الأول لضمان حماية المشاركين ونزاهة البحث، حيث يتوافق تنظيم اللجان وتحديد الحقوق والواجبات مع توصية اليونسكو ٢٠١٧ بشأن العلم والباحثين (RS|SR) بوصفها إطاراً حقوقياً، أخلاقياً يحقق التوازن بين حرية البحث والمسؤولية المجتمعية.

٢-٣. التشكيل والصلاحيات

تُشكل لجان أخلاقيات البحث العلمي (IRBs) كوحدات مستقلة داخل كل مؤسسة بحثية (جامعة، مركز بحثي، مستشفى) بموجب قرار من السلطة المختصة في تلك المؤسسة. يجب أن تتكون كل لجنة من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل، مع اشتراط وجود عضو واحد على الأقل من المتخصصين في المجال الطبي (لضمان منظور أوسع)، وعضو واحد على الأقل من خارج المؤسسة لتعزيز الاستقلالية والموضوعية. تُحدد مدة ولاية الأعضاء، على سبيل المثال، ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع ضرورة تغيير عضوين على الأقل كل ثلاث سنوات لضمان التجديد والخبرة المتنوعة. تُعقد اجتماعات دورية للجنة، وتُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

تتمثل الصلاحيات الرئيسية للجان أخلاقيات البحث في الحفاظ على حقوق، سلامة، وصحة المشاركين في البحث. تشمل هذه الصلاحيات مراجعة الجوانب الأخلاقية لخطط البحث (البروتوكولات) قبل البدء بها، وإصدار قرارات الموافقة أو التجديد للمشاريع البحثية بناءً على التزامها بالمعايير الأخلاقية، ومتابعة تنفيذ البحوث للتأكد من استمرارية الالتزام الأخلاقي، والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الأخلاقية في البحث العلمي، ونشر الوعي بأخلاقيات البحث العلمي بين الباحثين والطلاب. يحق للجنة تعليق أو إيقاف أي بحث لا يلتزم بالمعايير الأخلاقية.

٣-٣. عمليات المراجعة والموافقة على البروتوكولات

يجب على الباحثين تقديم مقترحاتهم البحثية (البروتوكولات) إلى لجان أخلاقيات البحث المختصة للمراجعة، بحيث تكون لهذه اللجان الحق في طلب وثائق أو معلومات إضافية، وتحديد مهلة زمنية (لا تقل عن خمسة عشر يومًا) لتقديمها. يجب على اللجنة إصدار قرارها (بالموافقة أو الرفض) خلال ستين يومًا من تاريخ استيفاء جميع الوثائق المطلوبة؛ ويُعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة ضمنية. وفي حال الرفض، يجب أن يكون القرار مسببًا بوضوح، ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك.

تُصنف المراجعات عادةً إلى أنواع مختلفة بناءً على مستوى المخاطر:

- **المراجعة المعفاة/السريعة:** تُطبق على البحوث التي لا تنطوي على مخاطر تتجاوز الحد الأدنى، أو التي لا تتضمن تدخلات مباشرة مع البشر (مثل مراجعة السجلات أو البيانات المتاحة للجمهور).
- **المراجعة الكاملة:** تُطبق على البحوث التي تنطوي على مخاطر أعلى أو تشمل فئات ضعيفة من المشاركين.

تُطبق عملية مراجعة متعددة المستويات لضمان الرقابة الشاملة:

- للدراسات غير التدخلية والدراسات التدخلية التي لا تشمل مركبات صيدلانية أو بيولوجية جديدة، أو استخدامات جديدة لأجهزة طبية غير معتمدة دوليًا، تتم الموافقة النهائية من قبل لجنة أخلاقيات البحث المختصة دون الحاجة لمصادقة سلطة أخرى. ويشمل ذلك رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث الحرة.
- للدراسات التدخلية التي تشمل مركبات جديدة أو استخدامات غير معتمدة، تتطلب الموافقة من لجنة أخلاقيات البحث، ثم موافقة هيئة الأدوية العراقية (إذا كانت ذات صلة)، وأخيرًا موافقة ومصادقة مجلس الجامعة (أو الهيئة بالنسبة لهيئة البحث العلمي) وهيئة الرأي بالنسبة للوزارات الأخرى مثل وزارة الصحة. وفي حالات البحوث المشتركة مع جهات أجنبية أو الدراسات الدولية، يجب على الجهة العليا المختصة استشارة جهاز المخابرات العام.

٣-٤. الاستقلالية والشفافية

لضمان أعلى مستويات الموضوعية والحياد، يجب أن تتمتع لجان أخلاقيات البحث بالاستقلالية التامة عن المؤسسات التي تستضيفها وعن الباحثين الذين تُراجع مشاريعهم. إنَّ الاستقلالية الحقيقية للجان الأخلاقيات هي مفتاح فعاليتها؛ فإذا كانت هذه اللجان تقتصر إلى الاستقلالية، فإن قراراتها قد تكون عرضة للتحييز أو التأثيرات الخارجية، مما يقوض الغرض الأساسي من وجودها وهو حماية المشاركين وضمان نزاهة البحث.

لقد كشفت التجربة المصرية عن تحدٍ كبير يتمثل في تداخل المسؤوليات ونقص الاستقلالية الملزمة للهيئات الرقابية (لجان أخلاقيات البحث، وهيئة الأدوية، والمجلس الأعلى). هذا التداخل يمكن أن يؤدي إلى عدم الكفاءة وتقويض الموضوعية. لذلك، يجب على المدونة العراقية أن تفرض بوضوح استقلالية هذه اللجان وتحدد صلاحياتها بدقة لتجنب هذه المشكلات.

كما يجب أن يتم الإفصاح عن أي تضارب في المصالح لأعضاء اللجنة ومجلس الجامعة (أو الهيئة/هيئة الرأي)، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع هذه التضاربات لضمان عدم تأثيرها على قرارات المراجعة. الشفافية في الإفصاح عن تضارب المصالح هي عنصر حيوي للحفاظ على الثقة. وقد أشارت المراجعات للقانون المصري

إلى نقص في تدابير الشفافية، مثل عدم الإفصاح عن تضارب المصالح لأعضاء المجلس الأعلى وهيئة الأدوية ولجان أخلاقيات البحث، أو ذكر انتماءاتهم المؤسسية. يجب أن تتجنب المدونة العراقية هذا القصور.

علاوة على ذلك، فإن إدراج ممثلين عن جهات إنفاذ القانون أو الجيش في المجلس الأعلى، كما هو الحال في مصر، يثير تساؤلات أخلاقية حول إمكانية الإكراه أو التأثير غير المبرر، خاصة في المستشفيات العسكرية أو التابعة للشرطة حيث قد تُجرى التجارب. هذا يشير إلى أنه بينما يُعد التمثيل متعدد التخصصات أمرًا جيدًا، فإن بعض الانتماءات قد تُعرض عملية المراجعة الأخلاقية للخطر. يجب على العراق أن يأخذ هذا في الاعتبار عند تشكيل هيئات الإشراف لضمان الاستقلالية الفعلية والمتصورة ومنع أي شكل من أشكال الإكراه الخفي.

٣-٥. مسؤوليات الباحثين والمؤسسات البحثية

تعتمد هذه المدونة مبادئ هونغ كونغ لتقويم الباحثين (Hong Kong Principles) بوصفها إطارًا يثمن الممارسات المسؤولة، الشفافية والتقرير المفتوح، العلم المفتوح، تنوع المخرجات، والاعتراف بجميع المساهمات. يتحمل الباحثون المسؤولية الأساسية عن الالتزام بجميع المبادئ الأخلاقية المنصوص عليها في هذه المدونة. يتضمن ذلك الحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل البدء بالبحث، وتصميم وتنفيذ البحوث بصرامة علمية وأخلاقية، وحماية حقوق ورفاهية المشاركين، وإدارة البيانات بمسؤولية، والإبلاغ عن النتائج بشفافية ودقة. الباحث هو حارس النزاهة في عمله.

تقع على عاتق المؤسسات البحثية مسؤولية توفير بيئة داعمة للبحث الأخلاقي. يتضمن ذلك إنشاء لجان أخلاقيات البحث وتدريب أعضائها بشكل مستمر، ووضع سياسات وإجراءات واضحة للتعامل مع المخالفات الأخلاقية، وضمان حماية المبلغين عن المخالفات من أي انتقام. يجب على المؤسسات أن تكون استباقية في تعزيز ثقافة النزاهة، وتقديم الموارد اللازمة للباحثين للالتزام بالمعايير الأخلاقية، وإنشاء أنظمة إبلاغ داخلية مجهولة الهوية لحماية المبلغين عن المخالفات.

٤. آليات التنفيذ والإجراءات التشغيلية

لتحويل المبادئ الأخلاقية إلى ممارسات ملموسة، يجب وضع آليات تنفيذية وإجراءات تشغيلية واضحة.

٤-١. عملية تقديم ومراجعة المقترحات البحثية

يجب على الباحثين إعداد وتقديم مقترحات بحثية مفصلة إلى لجان أخلاقيات البحث المختصة. يجب أن تتضمن هذه المقترحات بوضوح أهداف البحث، المنهجية المتبعة، خطة جمع البيانات، إجراءات الحصول على الموافقة المستنيرة، تحليل وإدارة المخاطر والفوائد المحتملة، خطة مفصلة لحماية خصوصية وسرية بيانات المشاركين، وخطة شاملة لإدارة البيانات وحفظ السجلات. هذه التفاصيل تضمن أن اللجنة لديها جميع المعلومات اللازمة لتقييم الجوانب الأخلاقية والعلمية للمقترح.

٤-٢. الحصول على الموافقة المستنيرة (Informed Consent)

تُعد الموافقة المستنيرة حجر الزاوية في حماية المشاركين في البحث. وتُصاغ سياسات حماية المشاركين بما يتسق مع مبادئ تقرير بلمونت: احترام الأشخاص، الإحسان، العدالة.

٤-٣. المتطلبات الأساسية

يجب أن تكون الموافقة المستنيرة طوعية تمامًا، ويجب الحصول عليها كتابيًا (مع توفير نسخة للمشاركة بلغته الأم). يجب أن يسبق الحصول على الموافقة شرح مفصل وواضح لجميع جوانب البحث، بما في ذلك الغرض من الدراسة، الإجراءات المتبعة، المخاطر والفوائد المحتملة، البدائل المتاحة للمشاركة، الجهات الممولة للبحث، وأي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر على الدراسة. يجب أن يضمن الباحثون أن المشاركين يفهمون المعلومات المقدمة لهم، خاصة في سياقات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث قد تكون مستويات التعليم أو الثقافة الصحية متفاوتة.

٤-٤. حق الانسحاب

يجب إبلاغ المشاركين بوضوح بحقهم المطلق في الانسحاب من الدراسة في أي وقت، دون الحاجة لتقديم مبررات ودون أي عواقب سلبية على رعايتهم أو حقوقهم. كما يجب إخطارهم بأي أضرار صحية محتملة قد تنجم عن قرار الانسحاب. هذا الحق يعزز مبدأ احترام الأشخاص واستقلاليتهم.

٤-٥. حماية الفئات الضعيفة

في حال البحوث التي تشمل فئات ضعيفة مثل الأطفال، أو الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية، أو المرضى الذين قد تكون قدرتهم على اتخاذ القرار محدودة، يجب الحصول على موافقة ممثلهم القانوني. بالإضافة إلى ذلك، يجب السعي للحصول على "موافقة" (assent) من المشارك نفسه إذا كان قادرًا على التعبير عن موافقته أو رفضه، وهذا يعكس احترامًا إضافيًا لاستقلاليتهم المتنامية أو المحدودة.

٤-٦. التعويضات

يُحظر تقديم مكافآت نقدية أو عينية قد تُعتبر إكراهًا للمشاركة في البحث. يُسمح فقط بتغطية الأعباء المباشرة للمشاركة، مثل نفقات النقل أو تعويض عن ساعات العمل المفقودة، ويجب أن يتم تحديد هذه التعويضات بوضوح في نموذج الموافقة المستنيرة والموافقة عليها من قبل لجنة أخلاقيات البحث. هذا يمنع الاستغلال ويضمن أن المشاركة طوعية حقًا.

٤-٧. خصوصية البيانات

يجب عدم الكشف عن هوية المشاركين أو أي بيانات شخصية مرتبطة بهم دون مبرر علمي قوي وموافقة خطية صريحة منهم أو من ممثلهم القانوني، بالإضافة إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث ومجلس الجامعة (أو الهيئة/هيئة الرأي).

لقد كشفت المراجعة للقانون المصري عن بعض أوجه القصور في الموافقة المستنيرة، مثل عدم تفصيل العناصر الضرورية (مثل انتماءات الباحث الرئيسي، مصدر التمويل، تضارب المصالح، حق الحصول على النتائج)، وعدم تكييف إجراءات الموافقة مع الثقافة المحلية (مثل الموافقة الشفهية)، وعدم وجود متطلبات لضمان فهم المشاركين للمعلومات. كما أن القانون كان غامضًا بشأن التنازل عن الموافقة ولم يتضمن أحكامًا محددة لتسجيل الأطفال أو موافقتهم. يجب أن تتجنب المدونة العراقية هذه الثغرات من خلال تضمين جميع العناصر الأساسية للموافقة المستنيرة، وتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع السياقات الثقافية المختلفة (مثل السماح بالموافقة الشفهية

بوجود شهود في بعض الحالات)، ووضع آليات لضمان فهم المشاركين للمعلومات المقدمة، وتحديد إجراءات واضحة للموافقة في البحوث التي تشمل الأطفال والفئات الضعيفة.

٨-٤. إدارة البيانات والسرية (Data Management and Confidentiality)

تُعد الإدارة السليمة للبيانات وحماية سريتها من الجوانب الأخلاقية الحاسمة في البحث العلمي. يجب على الباحثين تطبيق إجراءات صارمة لضمان التخزين الآمن للبيانات، والتحكم في الوصول إليها، وتطبيق تقنيات إخفاء الهوية أو الأسماء المستعارة لمنع تحديد هوية المشاركين. إنَّ المسؤولية عن سلامة البيانات ومنع الوصول غير المصرح به أمر أساسي للحفاظ على خصوصية المشاركين وحقوقهم.

على الرغم من أهمية مشاركة البيانات لتقديم العلم، يجب أن يتم ذلك مع حماية صارمة للخصوصية في هذا الصدد، فإنَّ النص في القانون المصري الذي يلزم بمشاركة بيانات المشاركين وعيناتهم البيولوجية مع جهاز المخابرات العام لأغراض التدقيق والمراجعة يثير قلقًا كبيرًا بشأن حماية الخصوصية. فعدم وجود بنود واضحة تنص على وجوب إبلاغ المشاركين بأنَّ بياناتهم ستُشارك مع جهة أمنية قد يثني الأفراد عن المشاركة في التجارب السريرية. يجب على المدونة العراقية أنْ تضع بروتوكولات واضحة ومحددة لتبادل البيانات مع أي جهات حكومية أو أمنية، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من المشاركين لهذا الغرض، لضمان حماية الخصوصية والحفاظ على ثقة المشاركين في البحث.

٩-٤. الإفصاح عن تضارب المصالح (Conflict of Interest Disclosure)

يحدث تضارب المصالح عندما يكون للباحثين مصالح شخصية أو مالية قد تؤثر على موضوعية ونزاهة بحثهم. يجب على الباحثين الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح في جميع مراحل البحث، بدءًا من التصميم وحتى النشر. يشمل ذلك المصالح المالية، العلاقات المهنية، أو التحيزات الشخصية التي يمكن أنْ تؤثر على نزاهة الدراسة. لضمان الموضوعية، تُعد لجان المراجعة المستقلة آليات حماية حاسمة. يجب على المؤسسات وضع سياسات واضحة للإفصاح عن تضارب المصالح وآليات للتعامل معها، مثل استبعاد الأفراد الذين لديهم تضارب مصالح من اتخاذ القرارات المتعلقة بالبحث المعني. وعند التعارض، تتم الإحالة الصريحة إلى نماذج (ICMJE) للإفصاح وربط أي إفصاح بإجراءات لجنة المراجعة.

١٠-٤. مراجعة الأقران والنشر (Peer Review and Publication)

تُعد مراجعة الأقران جزءًا لا يتجزأ من العملية العلمية، ويجب أنْ تتم وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية. يجب على المراجعين التحلي بالموضوعية، والحفاظ على سرية المعلومات، وحماية الملكية الفكرية.

أما النشر المسؤول، فيجب أنْ يكون هدفه الأساسي هو تطوير البحث والمعرفة العلمية، وليس فقط تعزيز المسيرة المهنية الفردية. ينبغي تجنب النشر المكرر أو غير الضروري الذي لا يضيف قيمة علمية جديدة. يجب على الباحثين الالتزام بإرشادات التأليف المناسبة، والتأكد من إسناد الفضل بشكل صحيح لجميع المساهمين. وتتم الإحالة إلى (ICMJE/COPE) عند النزاعات.

٥. تعريف سوء السلوك البحثي وإجراءات التحقيق

لضمان المساءلة، يجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لسوء السلوك البحثي وإجراءات محددة للتحقيق فيه.

١-٥. تعريف سوء السلوك البحثي (Definition of Research Misconduct)

يُعرّف سوء السلوك البحثي، وفقاً للممارسات الدولية، بأنه أي تلفيق (Fabrication) أو تزيف (Falsification) أو سرقة أدبية (Plagiarism) في اقتراح البحث أو إجرائه أو مراجعته أو في الإبلاغ عن نتائجه. ويُعرّف سوء السلوك البحثي أيضاً، وفق مكتب نزاهة البحث العلمي الأمريكي (ORI)، بأنه التلفيق والتزيف والانتحال (FFP) في اقتراح البحث أو إجرائه أو مراجعته أو في الإبلاغ عن نتائجه، ولا يشمل الخطأ الصادق أو اختلاف الرأي.

- **التلفيق (Fabrication):** اختلاق البيانات أو النتائج وتسجيلها أو الإبلاغ عنها.^٢
- **التزيف (Falsification):** التلاعب بالمواد البحثية أو المعدات أو العمليات، أو تغيير أو حذف البيانات أو النتائج بحيث لا يتم تمثيل البحث بدقة في سجل البحث.^٣
- **السرقة الأدبية (Plagiarism):** الاستيلاء على أفكار شخص آخر أو عملياته أو نتائجه أو كلماته دون إسناد مناسب.^٤

من المهم التأكيد على أن سوء السلوك البحثي لا يشمل الأخطاء الصادقة أو الاختلافات في الرأي، أو النزاعات حول التأليف التي لا تنطوي على سرقة أدبية.^٥ هذا التمييز ضروري لضمان العدالة وتجنب معاقبة الأخطاء غير المقصودة أو الخلافات العلمية المشروعة.

٢-٥. إجراءات الإبلاغ عن سوء السلوك (Reporting Procedures)

يجب إنشاء قنوات واضحة ومتاحة للإبلاغ عن أي ادعاءات بسوء السلوك البحثي. يمكن أن تشمل هذه القنوات خطوطاً ساخنة للأخلاقيات أو بوابات إلكترونية آمنة تضمن سرية المبلغين. يجب أن تحظر المؤسسات بشكل صارم أي أعمال انتقامية ضد الموظفين الذين يبلغون عن انتهاكات أخلاقية، وأن توفر الحماية لهم. يجب أن يتم الحفاظ على سرية هوية المشتكي والمشتكى عليه وأي شهود قدر الإمكان، وبما يتوافق مع التحقيق العادل والشامل.^٦ هذا يشجع الأفراد على الإبلاغ عن المخاوف دون خوف من العواقب السلبية.

٣-٥. مراحل التحقيق (Investigation Phases)

تتبع عملية التعامل مع ادعاءات سوء السلوك البحثي عادةً عدة مراحل لضمان العدالة والشمولية:

١. **الاستفسار (Inquiry):** هذه هي المرحلة الأولية لتقييم ما إذا كان الادعاء له أساس من الصحة وما إذا كان يستدعي تحقيقاً رسمياً. الهدف هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمضي قدماً.
٢. **التحقيق (Investigation):** في هذه المرحلة، يتم تطوير سجل وقائع رسمي وفحص هذا السجل. يؤدي هذا الفحص إما إلى رفض القضية أو إلى توصية بوجود سوء سلوك بحثي أو غير ذلك من العلاجات المناسبة.^٧ يتضمن التحقيق جمع الأدلة، ومقابلة الأطراف المعنية، وتحليل الوقائع.
٣. **البت (Adjudication):** خلال هذه المرحلة النهائية، تُراجع التوصيات الناتجة عن التحقيق، وتُحدد الإجراءات التصحيحية المناسبة.
٤. **الاستئناف (Appeal):** يجب أن يُمنح الطرف الذي صدر بحقه قرار سوء سلوك بحثي الحق في استئناف القرار أمام سلطة أعلى، مع تقديم بيان كامل بموقفه والحقائق والأسباب التي تدعم هذا الموقف.

لإثبات وجود سوء سلوك بحثي بعد عملية التحقيق، يجب استيفاء ثلاثة متطلبات:

- يجب أن يكون هناك انحراف كبير عن الممارسات المقبولة في المجتمع البحثي ذي الصلة.
- يجب أن يكون سوء السلوك البحثي قد ارتكب عمدًا، أو عن علم، أو بتهور.
- يجب إثبات الادعاء بأغلبية الأدلة.

يمكن للسلطات المختصة اتخاذ إجراءات مؤقتة خلال مرحلتي الاستفسار أو التحقيق لحماية موارد المؤسسة أو لمنع استمرار سوء السلوك المشتبه به أو المزعوم.

٦. الإجراءات التنفيذية والعقوبات

تتطلب المخالفات الأخلاقية إجراءات تنفيذية واضحة وعقوبات متناسبة لضمان الردع والمساءلة. يجب أن تتكامل هذه الإجراءات مع القوانين العراقية المعمول بها.

٦-١. تصنيف المخالفات الأخلاقية

يمكن تصنيف المخالفات الأخلاقية إلى فئات مختلفة بناءً على خطورتها، وتأثيرها، وقصد مرتكبها، ومدى تكرارها. هذا التصنيف يساعد في تحديد الإجراء التأديبي المناسب.

نوع المخالفة	الوصف	أمثلة
مخالفات بسيطة	أخطاء غير مقصودة أو إهمال طفيف لا يؤثر جوهريًا على نزاهة البحث أو حقوق المشاركين.	أخطاء غير مقصودة في التوثيق أو الإسناد، تأخير بسيط في الإفصاح عن معلومات غير جوهرية، عدم الالتزام ببعض الإجراءات الإدارية البسيطة.
مخالفات متوسطة	أفعال تتطوي على إهمال جسيم أو سوء تقدير يؤثر على موثوقية البحث أو حقوق المشاركين، وقد لا يكون القصد الجنائي واضحًا.	سرقة أدبية جزئية (غير متعمدة أو محدودة)، إهمال في حفظ البيانات أو إدارتها، عدم الإفصاح عن تضارب مصالح بسيط، عدم الحصول على موافقة مستنيرة كاملة في حالات لا تتطوي على ضرر جسيم، تحويل بحث أو رسالة أو أطروحة من لغة إلى أخرى بدون مساهمة حقيقية (إذا لم يكن القصد التضليل الكامل).
مخالفات جسيمة	أفعال متعمدة تؤثر بشكل كبير على نزاهة البحث، أو تضرر بحقوق المشاركين، أو تهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.	تلفيق البيانات أو تزيفها بشكل منهجي، سرقة أدبية واسعة النطاق، إفشاء غير مصرح به للمعلومات السرية للمشاركين، تضارب مصالح يؤثر بشكل كبير على نتائج البحث، الاشتراك في البحوث عبر الشراء أو إضافة أسماء مقابل مبالغ نقدية أو مصلحة شخصية أو محاباة، شراء الاستشهادات، التعمد في إيذاء باحث من خلال إضافة اسمه في بحث تم شراء موقع الاسم وبدون موافقة الباحث.

٦-٢. الإجراءات التأديبية الإدارية (Administrative Disciplinary Actions)

عندما يرتكب موظفون عموميون أو جامعيون سوء سلوك بحثي، فإن ذلك يُعد "مخالفة تأديبية" تخضع لأحكام قوانين الخدمة المدنية والخدمة الجامعية في العراق، بالإضافة إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

٢-٦. الربط بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ وقانون الخدمة الجامعية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨

يُعد سوء السلوك البحثي، عندما يرتكبه موظف جامعي أو موظف في القطاع العام، مخالفة للواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١. هذا القانون يحدد المخالفات التأديبية كأي فعل أو امتناع عن فعل يتعارض مع الواجبات المفروضة بموجب الوظيفة. يشمل ذلك الإهمال في أداء الواجب، أو الإساءة إلى الوظيفة العامة، أو إفشاء الأسرار المهنية.

يُمنح الموظف بموجب هذا القانون ضمانات إجرائية مهمة عند مواجهة العقوبات التأديبية، مثل حقه في إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه، وحقه في الاطلاع على ملف القضية، ومنحه وقتاً كافياً لإعداد دفاعه. كما أن التحقيق يُعد إجراءً أساسياً لا يمكن فرض عقوبة بدونه.

بينما ينص قانون الخدمة الجامعية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ على واجبات موظف الخدمة الجامعية، مثل الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأعراف الجامعية، فإنه لا يتضمن تفاصيل محددة بشأن الإجراءات التأديبية أو العقوبات. بدلاً من ذلك، يشير إلى تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١. هذا يعني أن أحكام الانضباط المطبقة على موظفي الخدمة الجامعية ستكون وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

٣-٦. العقوبات الإدارية المحتملة

وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١، يمكن فرض العقوبات التأديبية التالية على الموظف المخالف:

نوع المخالفة	العقوبة الإدارية المقترحة (وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام)
مخالفات بسيطة	لفت النظر أو الإنذار.
مخالفات متوسطة	قطع الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، أو التوبيخ. قد يُضاف إليها الحرمان من بعض الامتيازات الأكاديمية (مثل الإشراف على رسائل علمية لفترة محددة)، أو الإيقاف المؤقت عن المشاركة في لجان التحكيم أو اللجان العلمية، أو إلزام الباحث بحضور دورات تدريبية إضافية في أخلاقيات البحث.
مخالفات جسيمة	إنقاص الراتب، أو تنزيل الدرجة، أو الفصل من الخدمة. في الحالات الأكثر خطورة، قد تصل إلى العزل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل العقوبات الأكاديمية: الحرمان من الترقية العلمية لفترة محددة أو دائمة، الحرمان من المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية، سحب الألقاب العلمية (في حال ثبوت تزوير علمي كبير)، سحب أو إلغاء النشر العلمي المخالف، إخطار

المجلات العلمية وجهات النشر بالمخالفة، الحرمان من التمويل البحثي المستقبلي، والتوصية بسحب الشهادات العلمية (في حالات التزوير العلمي الكبير الذي كان أساساً للحصول على الشهادة).

٦-٣-١. ملاحظات إضافية حول مخالفات محددة:

- **البحوث المستبعدة (Retracted Papers):** تُعد استبعاد الأبحاث نتيجة للمخالفات الجسيمة (مثل التلفيق، التزييف، الانتحال). لذا، فإن العقوبة تُفرض على المخالفة الأصلية التي أدت إلى الاستبعاد، وتُعد عملية الاستبعاد نفسها إجراءً عقابياً إضافياً يؤثر على السمعة العلمية للباحث.
- **العناوين الثنائية أو الثلاثية للباحث (تعدد عناوين الباحث):**
 - إذا كانت ضمن الحالات المستثناة (الإعارة الداخلية والخارجية، المتمتع بالإجازة الخمس سنوات، مذكرات التعاون التي تجيز العنوانين): لا تُعد مخالفة.
 - إذا لم تكن ضمن الحالات المستثناة وتم استخدامها لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو تضليل: تُعد مخالفة متوسطة إلى جسيمة، وتُطبق عليها العقوبات الإدارية المناسبة (مثل قطع الراتب، التوبيخ، أو إنقاص الراتب/تنزيل الدرجة في الحالات المتكررة أو التي تنطوي على تضليل كبير).

تختلف سلطة فرض العقوبة حسب نوعها؛ فالوزير المختص له سلطة فرض أي من العقوبات المذكورة، بينما لرئيس الدائرة أو الموظف المخول سلطة فرض العقوبات الأقل مثل لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، والتوبيخ، إذا أوصت اللجنة بعقوبة أشد مما هو في صلاحية رئيس الدائرة، تُحال القضية إلى الوزير للبت فيها.

يمكن إلغاء العقوبة التأديبية وإزالة آثارها بعد مضي فترة معينة (مثل سنة واحدة) على فرضها، بشرط أن يكون الموظف قد أدى أعماله بصورة متميزة ولم يُعاقب بأي عقوبة أخرى خلال تلك المدة.

٦-٤. العقوبات الجنائية (Criminal Penalties)

في حالات سوء السلوك البحثي الجسيم الذي يتجاوز المخالفات الإدارية، يمكن أن تتدخل أحكام قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.

٦-٥. الربط بقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

يمكن أن تندرج بعض أشكال سوء السلوك البحثي تحت طائلة قانون العقوبات، مما يؤدي إلى عقوبات جنائية أشد:

- **التزوير (Forgery):** يمكن اعتبار تليفيق أو تزييف البيانات أو النتائج البحثية أو الوثائق الرسمية المتعلقة بالبحث (مثل تقارير النتائج أو شهادات الاعتماد) جريمة تزوير. يُعرف التزوير بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في مستند أو وثيقة، سواء كان ذلك تزويراً مادياً (مثل تغيير توقيع أو أرقام) أو تزويراً معنوياً (مثل تسجيل وقائع كاذبة). يُعاقب على التزوير في الوثائق الرسمية بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً، بينما يُعاقب على التزوير في الوثائق العادية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو الحبس. كما يُعاقب على استخدام الوثائق المزورة مع العلم بتزويرها بنفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير.

• **الاحتيال (Fraud):** يمكن أن يشكل تزيف البيانات أو النتائج للحصول على تمويل بحثي، أو منح، أو أي مزايا أخرى جريمة احتيال. يُعاقب على الاحتيال بالحبس، خاصة إذا تم استخدام طرق احتيالية أو اسم مزيف أو هوية كاذبة لخداع الضحية للحصول على ممتلكات أو وثائق.

• **الاعتداء على الملكية الفكرية (Intellectual Property Infringement):** تُعد السرقة الأدبية والاستخدام غير المصرح به للبيانات أو الأساليب أو النتائج المحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية انتهاكاً يمكن أن يُعاقب عليه بغرامة، بالإضافة إلى مصادرة المواد المنتجة بالمخالفة.

• **إفشاء الأسرار المهنية (Disclosure of Professional Secrets):** إذا قام الباحث بإفشاء معلومات سرية عن المشاركين في البحث أو بيانات بحثية خاصة، فقد يُعد ذلك جريمة إفشاء أسرار مهنية، خاصة إذا كان الموظف العام ملزماً بالحفاظ على السرية بحكم وظيفته.

تُصنف الجرائم في قانون العقوبات العراقي إلى جنایات وجنح. الجنایات يُعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن لأكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة. أما الجنح فيُعاقب عليها بالحبس الشديد أو البسيط لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، أو بالغرامة.

إن فرض القانون المصري عقوبات صارمة، تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة وغرامات كبيرة، على مخالفات البحث التي تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة أو إعاقة أو وفاة، يشير إلى اتجاه عالمي نحو تجريم أشد للانتهاكات الأخلاقية الجسيمة في البحث، لا سيما البحوث السريرية. هذا يؤكد على أهمية تطبيق قانون العقوبات العراقي في مثل هذه الحالات، وقد يستدعي النظر في إدخال تعديلات محددة لمعالجة الأضرار الناجمة عن سوء السلوك البحثي بشكل مباشر.

٦-٦. التعويضات المدنية (Civil Remedies)

بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية والجنائية، قد يكون هناك حق في المطالبة بتعويضات مدنية عن الأضرار التي لحقت بالأفراد أو المؤسسات نتيجة للمخالفات الأخلاقية. يمكن أن يشمل ذلك التعويض عن الأضرار الصحية للمشاركين، أو الخسائر المالية للمؤسسات بسبب البحوث الاحتياطية. وقد نص القانون المصري على مسؤولية الجهة الراعية للبحث عن توفير تغطية تأمينية صحية للإصابات المتعلقة بالبحث، وتغطية تكاليف العلاج والتعويض. هذا يوفر شبكة أمان مهمة للمشاركين ويُعد تطبيقاً لمبدأ الإحسان.

٦-٧. الإجراءات الوقائية والتعليمية (Preventive and Educational Measures)

لتقليل حدوث سوء السلوك البحثي، يجب التركيز على التدابير الوقائية والتعليمية. يتضمن ذلك توفير تعليم وتدريب مستمرين في أخلاقيات البحث لجميع الباحثين، بمن فيهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. يجب أن تُعزز المؤسسات ثقافة التأمل الأخلاقي والنقاش المفتوح حول القضايا الأخلاقية التي قد تنشأ في سياق البحث. كما يجب إنشاء قنوات اتصال واضحة للمخاوف الأخلاقية، وتشجيع الباحثين على طلب المشورة عند مواجهة معضلات أخلاقية.

٧. الخلاصة والتوصيات

تُعد مدونة أخلاقيات البحث العلمي المقترحة هذه خطوة حاسمة نحو بناء بيئة بحثية عراقية تتسم بالنزاهة والمسؤولية والموثوقية. من خلال ترسيخ المبادئ الأساسية لاحترام الأشخاص، والإحسان، والعدالة، والنزاهة، والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية، تسعى المدونة إلى حماية حقوق ورفاهية المشاركين، وتعزيز جودة البحث، ورفع مكانة البحث العلمي العراقي على الساحة الدولية. إنَّ الإطار المؤسسي المقترح، بما في ذلك لجان أخلاقيات البحث ومجلس الجامعة (أو الهيئة/هيئة الرأي)، سيوفر آليات قوية للمراجعة والإشراف. كما أنَّ ربط المخالفات الأخلاقية بالإجراءات التأديبية الإدارية والجنائية، بالاستناد إلى القوانين العراقية المعمول بها، سيضمن المساءلة والردع الفعال.

لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه المدونة وضمان تطبيقها الفعال، تُقدم التوصيات التالية:

١. **تطوير إطار تشريعي متكامل:** يُوصى بصياغة قانون وطني شامل ومخصص لأخلاقيات البحث العلمي في العراق، يستند إلى هذه المدونة المقترحة. هذا القانون سيوفر أساساً قانونياً واضحاً ومحددًا للتعامل مع سوء السلوك البحثي، متجاوزاً الاعتماد الكلي على قوانين الخدمة المدنية أو العقوبات العامة التي قد لا تغطي جميع تفاصيل المخالفات البحثية. من شأن هذا القانون أن يعالج التجزئة الحالية في الإطار القانوني ويُنشئ نظاماً متماسكاً.
٢. **ضمان استقلالية لجان أخلاقيات البحث:** يجب تضمين أحكام قانونية صريحة تضمن الاستقلالية الكاملة للجان أخلاقيات البحث عن أي ضغوط مؤسسية أو حكومية. إنَّ الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الصدد، التي كشفت عن تحديات تتعلق بتداخل المسؤوليات ونقص الاستقلالية، أمر حيوي لضمان الموضوعية والحياد في عملية المراجعة الأخلاقية.
٣. **تعزيز الشفافية والإفصاح:** يُوصى بفرض سياسات إلزامية للإفصاح عن تضارب المصالح لجميع أعضاء هيئات الإشراف (لجان أخلاقيات البحث، مجلس الجامعة/الهيئة/هيئة الرأي) وللباحثين أنفسهم. يجب أن تكون هذه الإفصاحات علنية وواضحة، مع وضع آليات صارمة للتعامل مع أي تضارب مصالح محتمل لضمان عدم تأثيره على القرارات الأخلاقية والعلمية.
٤. **تضمين آليات حماية المبلغين:** يجب إنشاء آليات قوية ومحمية قانونياً لحماية المبلغين عن سوء السلوك البحثي من أي أعمال انتقامية. هذا يشجع الأفراد على الإبلاغ عن المخالفات دون خوف، مما يعزز الشفافية والمساءلة داخل المجتمع البحثي.
٥. **برامج تدريب وتوعية مستمرة:** يُوصى بوضع برامج تدريب إلزامية ومنتظمة في أخلاقيات البحث العلمي لجميع مستويات الباحثين، من طلاب الدراسات العليا إلى أعضاء هيئة التدريس وكبار الباحثين، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين والفنيين المعنيين. يجب أن تركز هذه البرامج على المبادئ الأخلاقية، وآليات التنفيذ، وعواقب المخالفات.
٦. **مراجعة وتحديث دوري للمدونة:** يجب أن تخضع هذه المدونة لمراجعة وتحديث دوري (على سبيل المثال، كل ٣-٥ سنوات) لضمان توافقها المستمر مع أفضل الممارسات الدولية في أخلاقيات البحث، ولتلبية التحديات الأخلاقية الجديدة التي قد تنشأ مع تطور العلوم والتكنولوجيا.
٧. **التعاون الدولي:** يُشجع العراق على تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية المعنية بأخلاقيات البحث لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الناجحة، مما يساهم في تعزيز مصداقية البحث العلمي العراقي على المستوى العالمي.

هيئة البحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إن تطبيق هذه المدونة وتوصياتها سيُسهم بشكل كبير في بناء بيئة بحثية مزدهرة ومسؤولة في العراق، قادرة على إنتاج معرفة عالية الجودة تخدم التنمية الوطنية وتُسهم في التقدم البشري.



مدونة أخلاقيات البحث العلمي في العراق: إطار مقترح

١. مقدمة: أهمية أخلاقيات البحث العلمي في السياق العراقي..... ١
- ١-١. الرؤية والأهداف..... ١
- ١-٢. نطاق المدونة وتطبيقها..... ١
٢. المبادئ الأساسية لأخلاقيات البحث العلمي..... ١
- ٢-١. النزاهة والشفافية (Integrity and Honesty)..... ٢
- ٢-٢. الموضوعية والعناية (Objectivity, Carefulness)..... ٢
- ٢-٣. احترام الأشخاص والاستقلالية (Respect for Persons, Autonomy)..... ٢
- ٢-٤. الإحسان وتقليل الضرر (Beneficence, Minimizing Harm)..... ٣
- ٢-٥. العدالة والمساواة (Justice, Fair Subject Selection)..... ٣
- ٢-٦. المسؤولية الاجتماعية والمهنية (Social Responsibility, Competence, Responsible Mentoring)..... ٣
- ٢-٧. احترام الملكية الفكرية والنشر المسؤول (Intellectual Property, Responsible Publication)..... ٤
- ٢-٨. الالتزام بالقوانين والسياسات (Legality)..... ٤
- ٢-٩. حماية المشاركين من البشر والحيوان (Human Subjects Protection, Animal Care)..... ٤
- ٢-١٠. سياسة التأليف والإفصاحات (Authorship and Disclosure Policy)..... ٥
٣. الإطار المؤسسي والمسؤوليات..... ٥
- ٣-١. لجان أخلاقيات البحث العلمي (Institutional Review Boards - IRBs)..... ٥
- ٣-٢. التشكيل والصلاحيات..... ٥
- ٣-٣. عمليات المراجعة والموافقة على البروتوكولات..... ٦
- ٣-٤. الاستقلالية والشفافية..... ٦
- ٣-٥. مسؤوليات الباحثين والمؤسسات البحثية..... ٧
٤. آليات التنفيذ والإجراءات التشغيلية..... ٧
- ٤-١. عملية تقديم ومراجعة المقترحات البحثية..... ٧
- ٤-٢. الحصول على الموافقة المستنيرة (Informed Consent)..... ٧
- ٤-٨. إدارة البيانات والسرية (Data Management and Confidentiality)..... ٩
- ٤-٩. الإفصاح عن تضارب المصالح (Conflict of Interest Disclosure)..... ٩
- ٤-١٠. مراجعة الأقران والنشر (Peer Review and Publication)..... ٩
٥. تعريف سوء السلوك البحثي وإجراءات التحقيق..... ٩

- ١٠١-٥. تعريف سوء السلوك البحثي (Definition of Research Misconduct)
- ١٠٢-٥. إجراءات الإبلاغ عن سوء السلوك (Reporting Procedures)
- ١٠٣-٥. مراحل التحقيق (Investigation Phases)
- ١١٦. الإجراءات التنفيذية والعقوبات
- ١١١-٦. تصنيف المخالفات الأخلاقية
- ١١٢-٦. الإجراءات التأديبية الإدارية (Administrative Disciplinary Actions)
- ١٣٤-٦. العقوبات الجنائية (Criminal Penalties)
- ١٣٥-٦. الربط بقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
- ١٤٦-٦. التعويضات المدنية (Civil Remedies)
- ١٤٧-٦. الإجراءات الوقائية والتعليمية (Preventive and Educational Measures)
- ١٤٧. الخلاصة والتوصيات

